Wie löse ich einen Fall? Gutachtenstil und Anspruchsaufbau

DIE GRUNDFRAGE

Wer will was von wem woraus?

Frage	Bedeutung	Beispiel
Wer?	Anspruchsteller	Vermieterin V
will was?	Anspruchsinhalt	450 € Miete
von wem?	Anspruchsgegner	Mieter M
woraus?	Anspruchsgrundlage	§ 535 II BGB

Anspruch (§ 194 I): das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen.

Tatbestand = Wenn-Teil aus Tatbestandsmerkmalen. **Rechtsfolge** = Dann-Teil. Sie tritt nur ein, wenn **alle** Merkmale erfüllt sind.

Anspruchsgrundlage: Norm mit der Rechtsfolge „kann verlangen“ oder „ist verpflichtet“ (z. B. § 433 II). Hilfsnormen wie § 130 prüfst du innerhalb einer Anspruchsgrundlage.

REIHENFOLGE DER ANSPRUCHSGRUNDLAGEN

1. Vertrag, Erfüllung: § 433 I 1 und II, § 535, § 631 I, § 488 I 2
2. Vertrag, Schadensersatz: §§ 280 ff., §§ 437 Nr. 3, 280 ff.
3. vertragsähnlich: §§ 280 I, 311 II, 241 II (c.i.c.), § 122, § 179
4. Eigentum und Besitz: § 985, § 861, § 1004
5. Delikt: § 823 I, § 831
6. Bereicherung: § 812

Kommen mehrere in Betracht, prüfst du alle.

GUTACHTENSTIL IN VIER SCHRITTEN

Schritt	Satzanfang
1. Obersatz (Konjunktiv)	„A **könnte** gegen B einen Anspruch auf … aus § … haben.“
2. Voraussetzung + Definition	„Dazu **müsste** … vorliegen.“ „… liegt vor, wenn …“
3. Subsumtion	„**Hier** hat …“
4. Ergebnis (Indikativ)	„**Also / Somit** …“

Urteilsstil = Ergebnis zuerst, Begründung mit „weil“ oder „denn“. Gehört nicht in die Klausur.

Unproblematisches (20-Jähriger ist volljährig) stellst du in einem Satz fest. Gutachtenstil nur bei Problemen.

ANSPRUCHSAUFBAU

1. **Anspruch entstanden?** Voraussetzungen erfüllt, keine rechtshindernde Einwendung (§§ 105, 125, 134, 138; § 108).
2. **Nicht untergegangen?** Keine rechtsvernichtende Einwendung: Erfüllung § 362, Aufrechnung § 389, Anfechtung § 142, Rücktritt.
3. **Durchsetzbar?** Keine Einrede: Verjährung § 214, Zurückbehaltung §§ 273, 320.

Einwendung: wirkt automatisch, das Gericht beachtet sie von selbst.
Einrede: Leistungsverweigerungsrecht, wirkt nur, wenn der Schuldner sich darauf beruft.

VORGEHEN LAUT SKRIPT

1. Sachverhalt klären (Skizze)
2. Fallfrage klären
3. Anspruchsgrundlage suchen
4. Subsumieren
5. Gegenrechte prüfen
6. Ergebnis feststellen

MUSTERFALL SCHAUFENSTER

- Schaufenster, Prospekt, Online-Shop: kein Angebot, sondern **invitatio ad offerendum** (kein Rechtsbindungswille gegenüber jedem).
- Angebot macht der Kunde. Antwort mit anderem Preis = Ablehnung + neues Angebot (§ 150 II), das Kundenangebot erlischt (§ 146).
- Ergebnis: kein Kaufvertrag, kein Anspruch aus § 433 I 1.

ZITIEREN

- § 130 I 1 BGB = Absatz 1 Satz 1
- § 119 I Alt. 2 BGB = Absatz 1, zweite Alternative
- § 286 II Nr. 1 BGB = Absatz 2 Nummer 1
- „i. V. m.“ = in Verbindung mit

TYPISCHE FEHLER

- Ansprüche prüfen, die nicht gefragt sind. Alle Ansprüche nur bei „Wie ist die Rechtslage?“.
- Obersatz ohne Paragrafen oder im Indikativ.
- Mit „weil“ begründen statt im Gutachtenstil.
- Verjährung prüfen, bevor feststeht, dass ein Vertrag besteht.
- Anfechtung prüfen, obwohl es keine Willenserklärung gibt (Schaufenster).
- Gesetzliche Anspruchsgrundlagen vor vertraglichen prüfen.
- Kein Ergebnis zum Obersatz, Fallfrage nicht beantwortet.

PRIVATRECHT UND ÖFFENTLICHES RECHT

	Privatrecht	Öffentliches Recht
Verhältnis	Gleichordnung (Bürger – Bürger)	Über- und Unterordnung (Staat – Bürger)
Beispiel	Fahrrad kaufen, Wohnung mieten	Bußgeld, Steuern
Gesetze	BGB, HGB, Arbeitsrecht	GG, Steuer-, Straf-, Verwaltungsrecht

Entscheidend ist die Rolle des Staates: Stadt kauft Papier → Privatrecht (§ 433). Stadt verlangt Hundesteuer → öffentliches Recht.

Materielles Recht = wer hat welchen Anspruch (BGB). **Formelles Recht** = wie setzt man ihn durch (ZPO).

DIE FÜNF BÜCHER DES BGB

Buch	§§	Inhalt
1 Allgemeiner Teil	1–240	Personen, Sachen, WE, Vertrag, Anfechtung, Vertretung, Fristen, Verjährung
2 Schuldrecht	241–853	AT §§ 241–432, BT §§ 433–853
3 Sachenrecht	854–1296	Besitz, Eigentum, Pfandrechte
4 Familienrecht	1297–1921	Ehe, Verwandtschaft, Sorge
5 Erbrecht	1922–2385	Vermögen nach dem Tod

Prüfungsstoff: Buch 1 und Schuldrecht AT (§§ 241–432).

RECHTSFÄHIGKEIT UND HANDLUNGSFÄHIGKEIT

- **Rechtsfähigkeit:** Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten zu sein. Beginn mit Vollendung der Geburt (§ 1).
- **Geschäftsfähigkeit:** selbst wirksam Verträge schließen. Voll ab 18 (§ 2).
- **Deliktsfähigkeit:** für zugefügte Schäden verantwortlich sein.

Alter	Geschäftsfähigkeit	Deliktsfähigkeit
unter 7	geschäftsunfähig (§ 104 Nr. 1)	nie (§ 828 I)
7 bis 17	beschränkt	mit nötiger Einsicht (§ 828 III); Straßenverkehr nicht vor 10 (§ 828 II)
ab 18	voll (§ 2)	voll

PERSONEN

- **Natürliche Personen:** alle Menschen.
- **Juristische Personen:** anerkannte Personenvereinigungen oder Vermögensmassen, handeln durch Organe. Öffentlich-rechtlich: Bund, Länder, Gemeinden, Universitäten, IHK. Privatrechtlich: e. V. (§§ 21 ff.), Stiftung (§§ 80 ff.), AG, GmbH.

VERBRAUCHER UND UNTERNEHMER

- **Verbraucher (§ 13):** natürliche Person, Zweck überwiegend weder gewerblich noch selbständig beruflich.
- **Unternehmer (§ 14):** natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, handelt in Ausübung gewerblicher oder selbständiger beruflicher Tätigkeit.

Bestimmung **pro Geschäft**, nach dem überwiegenden Zweck. Arbeitnehmer sind beim Einkauf Verbraucher.

Verbraucherschutz u. a.: § 241a, Widerruf bei Online-Käufen, §§ 327 ff., § 286 III.

SACHEN

Sache (§ 90): körperlicher Gegenstand. Unkörperlich sind Rechte und geistige Werke. Tiere sind keine Sachen, werden aber wie Sachen behandelt (§ 90a).

Begriff	Bedeutung	Beispiel
vertretbar, § 91	nach Zahl, Maß, Gewicht bestimmt, austauschbar	Geld, 10 kg Mehl
nicht vertretbar	individuell	gebrauchtes Fahrrad, Gemälde
verbrauchbar, § 92	Gebrauch = Verbrauch oder Weiterverkauf	Lebensmittel, Benzin, Geld
beweglich	kein Grundstück	Auto, Laptop
unbeweglich, §§ 94–96	Grundstück mit wesentlichen Bestandteilen	Grundstück samt Haus

Test vertretbar: Wäre dir ein anderes Exemplar derselben Sorte egal?

TYPISCHE FEHLER

- Rechtsfähigkeit und Geschäftsfähigkeit verwechseln: Ein Baby ist rechtsfähig, aber geschäftsunfähig.
- Staat immer dem öffentlichen Recht zuordnen, auch beim Einkauf.
- GmbH als Verbraucher einordnen. Verbraucher kann nur ein Mensch sein.
- Verbraucherrolle an der Person statt am Zweck des Geschäfts festmachen.
- Arbeitnehmer wegen beruflichen Zwecks als Unternehmer einordnen.
- Haus als eigene Sache behandeln. Es ist wesentlicher Bestandteil des Grundstücks (§ 94).
- Besonderen Teil des Schuldrechts mit § 432 beginnen lassen. Richtig: § 433.
- GmbH und Gesellschafter verwechseln: Eigentümerin ist die GmbH.

WILLENSERKLÄRUNG

Willenserklärung (WE): Willensäußerung, die auf einen rechtlichen Erfolg gerichtet ist. **Gefälligkeit:** unentgeltlich, keine rechtliche Pflicht.

- ausdrücklich: Worte, mündlich oder schriftlich
- konkludent: schlüssiges Verhalten (Ware aufs Kassenband)
- Schweigen: grundsätzlich keine WE (Ausnahmen: Gesetz, Vereinbarung, unter Kaufleuten)

Rechtsgeschäft	wirksam ab	Beispiel
einseitig, empfangsbedürftig	Zugang (§ 130)	Kündigung, Anfechtung, Rücktritt
einseitig, nicht empfangsbedürftig	Abgabe	Testament
mehrseitig	übereinstimmende WE	Vertrag

ABGABE UND ZUGANG, § 130

- **Abgabe:** WE mit Wissen und Willen so auf den Weg gebracht, dass sie ohne weiteres Zutun unter normalen Umständen den Empfänger erreicht.
- **Zugang:** WE so in den Machtbereich des Empfängers gelangt, dass er unter normalen Umständen Kenntnis nehmen kann. Möglichkeit genügt.
- **Widerruf (§ 130 I 2):** WE wird nicht wirksam, wenn vorher oder gleichzeitig ein Widerruf zugeht.

Weg	zugegangen, wenn …
mündlich, Telefon	Empfänger kann sie vernehmen
Brief	Einwurf zur üblichen Leerungszeit
E-Mail	Weg eröffnet; Geschäft: Bürozeit; privat: spätestens Folgetag
Telefax	vollständig ausgedruckt

Geschäftsbriefkasten 23 Uhr → Zugang erst am nächsten Morgen. Urlaub ist Risiko des Empfängers.

BOTEN UND ZUGANGSHINDERNISSE

- **Empfangsbote** (ermächtigt oder nach Verkehrsanschauung geeignet: erwachsene Familienmitglieder, Sekretärin): Zugang mit Übergabe an ihn, Risiko beim **Empfänger**.
- **Erklärungsbote** (kleines Kind, Pförtner ohne Befugnis): noch kein Zugang, Risiko beim **Erklärenden**.

Hindernis	Folge
berechtigte Verweigerung (Nachporto)	kein Zugang
unberechtigte Verweigerung	gilt als zugegangen
keine Empfangseinrichtung	unverzüglich erneut zustellen, dann rechtzeitig
Einschreiben nicht abgeholt	entscheidend: Musste der Empfänger mit einer Erklärung rechnen?

FORM

Vertragsfreiheit: Abschluss-, Inhalts-, Formfreiheit.

Form	nötig	Beispiel
Textform, § 126b	lesbar, dauerhafter Datenträger, Person genannt	E-Mail, SMS
Schriftform, § 126	eigenhändige Unterschrift	Kündigung Arbeitsvertrag § 623, Bürgschaft § 766
elektronisch, § 126a	qualifizierte Signatur	selten
Beglaubigung, § 129	Notar beglaubigt Unterschrift	Handelsregister
Beurkundung, § 128	Notar beurkundet Inhalt	Grundstück § 311b I 1, Schenkung § 518 I

Formverstoß → nichtig (§ 125 S. 1). Heilung: § 311b I 2 (Auflassung + Eintragung), § 518 II (Vollzug). AGB: keine strengere Form als Textform für Kündigungen (§ 309 Nr. 13).

VERTRAGSSCHLUSS, §§ 145 FF.

1. **Angebot:** WE mit Rechtsbindungswillen, so bestimmt, dass „ja“ genügt; abgegeben und zugegangen.
2. **Nicht erloschen (§ 146):** nicht abgelehnt, Frist nicht abgelaufen (§§ 147, 148).
3. **Annahme:** uneingeschränktes „ja“, abgegeben und zugegangen (Ausnahme § 151).
4. **Rechtzeitig, ohne Änderung**, sonst neues Angebot (§ 150 I, II).
5. **Ergebnis:** Vertrag mit Inhalt des Angebots.

Annahmefrist: Anwesende, Telefon sofort (§ 147 I); Abwesende bis zur üblichen Antwortzeit (§ 147 II); gesetzte Frist (§ 148).

Einigungsmangel (§§ 154, 155): im Zweifel kein Vertrag. Online-Shop = invitatio ad offerendum, Angebot = Bestellung. Eingangsbestätigung ist meist keine Annahme (§ 312i I 1 Nr. 3).

Unbestellte Ware (§ 241a): Unternehmer an Verbraucher → kein Anspruch, auch nicht bei „Schweigen gilt als Annahme“.

TYPISCHE FEHLER

- Kenntnisnahme statt Möglichkeit der Kenntnisnahme verlangen.
- Beim Widerruf „zur Kenntnis genommen“ schreiben. Richtig: „zugeht“.
- Empfangsbote und Erklärungsbote verwechseln.
- Textform und Schriftform verwechseln: E-Mail ist nie Schriftform.
- Annahme mit Änderungen als Annahme werten (§ 150 II).
- Schweigen als Annahme werten.
- Schaufenster oder Online-Shop als Angebot einordnen.

NICHTIG ODER ANFECHTBAR

Nichtig: von Anfang an unwirksam, niemand muss etwas tun.
Anfechtbar: zunächst wirksam, durch Anfechtung rückwirkend vernichtbar (§ 142 I, ex tunc).

Nichtigkeitsgrund	§	Beispiel
WE eines Geschäftsunfähigen	§§ 104, 105 I	6-Jähriger kauft Kaugummi
Formverstoß	§ 125	Grundstückskauf ohne Notar
gesetzliches Verbot	§ 134	Schwarzarbeit „ohne Rechnung“
Sittenwidrigkeit	§ 138 I	Knebelungsvertrag
Wucher	§ 138 II	Schlüsseldienst nachts 900 €

Wucher = auffälliges Missverhältnis **und** Ausbeutung von Zwangslage, Unerfahrenheit, mangelndem Urteilsvermögen oder erheblicher Willensschwäche.

Erst auslegen: maßgeblich ist, wie der Empfänger die Erklärung verstehen durfte (§§ 133, 157).

PRÜFUNGSSCHEMA ANFECHTUNG

1. **Anfechtungsgrund:** § 119 I, § 119 II, § 120 oder § 123 I.
2. **Anfechtungserklärung** gegenüber dem Anfechtungsgegner (§ 143 I). Das Wort „anfechten“ ist nicht nötig.
3. **Anfechtungsfrist** (Tabelle unten).
4. **Rechtsfolge:** nichtig von Anfang an (§ 142 I); bei §§ 119, 120 Vertrauensschaden (§ 122).

ANFECHTUNGSGRÜNDE MIT FRIST

Grund	§	Frist	Beispiel
Inhaltsirrtum	§ 119 I Alt. 1	unverzüglich, § 121 I 1	„Dutzend“ für 10 gehalten
Erklärungsirrtum	§ 119 I Alt. 2	unverzüglich	11.000 statt 12.000 getippt
Eigenschaftsirrtum	§ 119 II	unverzüglich	Echtheit eines Bildes, Kreditwürdigkeit
Übermittlungsirrtum	§ 120	unverzüglich	Bote sagt 20 statt 2 Kisten
arglistige Täuschung, Drohung	§ 123 I	1 Jahr ab Entdeckung bzw. Ende der Zwangslage, § 124	–

Unverzüglich: ohne schuldhaftes Zögern.

Arglistige Täuschung: Verhalten, das einen Irrtum erregt oder aufrechterhält; Verschweigen genügt bei Aufklärungspflicht. Irrtum ursächlich, Arglist = Vorsatz.

Vertrauensschaden (§ 122 I): den anderen so stellen, als hätte er nie von dem Geschäft gehört (Porto, abgesagtes anderes Geschäft). Obergrenze: Erfüllungsinteresse.

Kein Anfechtungsgrund: Motivirrtum; der Preis selbst (nur preisbildende Faktoren wie Echtheit, Alter, Material sind Eigenschaften).

GESCHÄFTSFÄHIGKEIT NACH ALTER

Geschäftsfähigkeit: Fähigkeit, durch eigene WE Rechte und Pflichten zu begründen.

Alter	Status	Folge
0 bis 6	geschäftsunfähig, § 104 Nr. 1	WE nichtig, § 105 I
7 bis 17	beschränkt geschäftsfähig, §§ 2, 106	wirksam nur nach §§ 107 ff.
ab 18	voll geschäftsfähig, § 2	wirksam

PRÜFUNG 7- BIS 17-JÄHRIGE

1. **Lediglich rechtlich vorteilhaft (§ 107)?** Bekommt nur, muss nichts geben → wirksam. Wirtschaftlicher Vorteil reicht nicht.
2. **Einwilligung (§§ 107, 183)?** Vorherige Zustimmung → wirksam.
3. **§ 110:** Leistung vollständig bewirkt mit Mitteln zu diesem Zweck oder zur freien Verfügung → von Anfang an wirksam. Nur bei Anhaltspunkten prüfen.
4. **Sonst schwebend unwirksam (§ 108 I).**
5. **Genehmigung (§§ 108 I, 184 I)?** Rückwirkend wirksam. Verweigerung → endgültig unwirksam.

§ 108 II: Nach Aufforderung durch den Vertragspartner Genehmigung nur noch ihm gegenüber; frühere Erklärung gegenüber dem Kind wird unwirksam. Schweigen zwei Wochen → gilt als verweigert.

§§ 112, 113: Erwerbsgeschäft (mit Genehmigung des Familiengerichts) oder Arbeitsverhältnis erlaubt → dafür voll geschäftsfähig.

TYPISCHE FEHLER

- Anfechten statt auslegen: erst §§ 133, 157.
- Motivirrtum als Anfechtungsgrund werten.
- Den Preis als verkehrswesentliche Eigenschaft nach § 119 II behandeln.
- Bei Irrtum den Vertrauensschaden (§ 122) vergessen.
- Für § 123 die Frist „unverzüglich“ nehmen. Richtig: ein Jahr (§ 124).
- Wucher allein am hohen Preis festmachen.
- Kauf als lediglich rechtlich vorteilhaft werten, auch bei einem Schnäppchen.
- Ratenkauf unter § 110 fassen: „bewirkt“ heißt vollständig bezahlt.

GRUNDIDEE

Drei Personen: **Vertretener** (wird Vertragspartner), **Vertreter** (handelt), **Geschäftspartner**. Der Vertrag entsteht direkt zwischen Vertretenem und Partner.

Vertretungsmacht aus:

- Rechtsgeschäft: Vollmacht (§ 166 II 1)
- Gesetz: Eltern (§ 1629), Ehegatten in Gesundheitsfragen (§ 1358)
- Organstellung: Vorstand der AG, Geschäftsführer der GmbH

PRÜFUNGSSCHEMA § 164

1. **Eigene Willenserklärung** des Vertreters (§ 164 I 1), sonst Bote.
2. **Im fremden Namen** (Offenkundigkeit), auch aus den Umständen (§ 164 I 2). Ausnahmen: Geschäft für den, den es angeht (Bargeschäfte des täglichen Lebens); Geschäft mit dem Inhaber eines Gewerbebetriebs.
3. **Mit Vertretungsmacht:** Vollmacht, gesetzlich, organschaftlich, sonst Rechtsscheinvollmacht. Grenze: § 181.
4. **Zulässigkeit:** nicht bei höchstpersönlichen Geschäften (Testament § 2064, Eheschließung § 1311).

Rechtsfolge: Wirkung für und gegen den Vertretenen (§ 164 I).

Vertreter muss nur beschränkt geschäftsfähig sein (§ 165). Fehlt die Offenkundigkeit → Eigengeschäft, keine Anfechtung (§ 164 II).

Gutachtenstil: „K könnte gegen V einen Anspruch aus § 433 II i. V. m. § 164 I BGB haben."

VERTRETER ODER BOTE

	Vertreter	Bote
Erklärung	eigene WE	fremde, fertige WE
Spielraum	ja	nein
Geschäftsfähigkeit	beschränkt genügt (§ 165)	nicht nötig

Entscheidend ist das Auftreten nach außen.

Willensmängel (§ 166 I): Es kommt grundsätzlich auf den Vertreter an. **§ 166 II:** Bei bestimmten Weisungen kann sich der Vollmachtgeber nicht auf die Unkenntnis des Vertreters berufen, wenn er selbst Bescheid wusste.

VOLLMACHT

- Erteilung durch empfangsbedürftige WE, grundsätzlich formfrei (§ 167 II).
- **Innenvollmacht** gegenüber Vertreter, **Außenvollmacht** gegenüber Drittem (§ 167 I).
- Umfang: Spezial- (ein Geschäft), Gattungs- (eine Art), Generalvollmacht (alle).
- Erlöschen (§ 168): Widerruf, Ende des Arbeitsvertrags, Geschäft erledigt.

Vollmacht = Können (außen). Auftrag = Dürfen (innen). Verstoß nur gegen interne Anweisung → Vertrag wirksam, Vertreter haftet intern.

RECHTSSCHEINVOLLMACHTEN

	Duldungsvollmacht	Anscheinsvollmacht
Wissen	weiß vom Handeln	weiß nicht, hätte erkennen und verhindern können
Verhalten	tut nichts, obwohl möglich und zumutbar	tut nichts, weil er nicht aufpasst
zusätzlich	Dritter gutgläubig	Dritter gutgläubig; gewisse Häufigkeit und Dauer

Folge: Der Vertretene muss sich so behandeln lassen, als habe er Vollmacht erteilt.

INSICHGESCHÄFT, § 181

Verboten: Selbstkontrahieren und Mehrvertretung. Erlaubt, wenn

- gestattet,
- ausschließlich Erfüllung einer Verbindlichkeit,
- lediglich rechtlich vorteilhaft für den Vertretenen (Rechtsprechung).

VERTRETER OHNE VERTRETUNGSMACHT, §§ 177–180

1. Vertrag **schwebend unwirksam** (§ 177 I).
2. **Genehmigung** → rückwirkend wirksam (§ 184 I); Verweigerung → endgültig unwirksam. Nach Aufforderung: Schweigen zwei Wochen = Verweigerung (§ 177 II).
3. **Widerruf** durch Partner bis zur Genehmigung, wenn er den Mangel nicht kannte (§ 178).
4. **Haftung des Vertreters (§ 179):**

Lage	Haftung
Vertreter kannte Mangel	Erfüllung oder Schadensersatz nach Wahl des Partners (I)
Vertreter kannte Mangel nicht	Vertrauensschaden (II)
Partner kannte Mangel oder musste ihn kennen; Vertreter beschränkt geschäftsfähig ohne Zustimmung	keine (III)

Einseitige Rechtsgeschäfte (Kündigung) ohne Vertretungsmacht: nichtig (§ 180 S. 1).

TYPISCHE FEHLER

- Vertreter und Boten verwechseln: Es zählt der Spielraum nach außen.
- Vertreter als Vertragspartei behandeln.
- Volle Geschäftsfähigkeit des Vertreters verlangen (§ 165).
- Vollmacht und Auftrag vermischen: Interner Verstoß macht den Vertrag nicht unwirksam.
- Duldung und Anschein verwechseln: Unterschied ist das Wissen.
- Kündigung ohne Vertretungsmacht als schwebend unwirksam behandeln (§ 180 S. 1).
- Bei Willensmängeln auf den Vertretenen statt auf den Vertreter abstellen.

BEGRIFFE

Frist: abgegrenzter, bestimmter oder bestimmbarer Zeitraum. **Termin:** bestimmter Zeitpunkt, an dem etwas geschehen soll oder eine Frist beginnt oder endet.

FRIST BERECHNEN IN VIER SCHRITTEN

1. **Beginn:** Ereignis im Lauf eines Tages (Zugang, Lieferung, Entdeckung) → dieser Tag zählt nicht (§ 187 I). Beginn eines Tages maßgeblich → zählt mit (§ 187 II 1). Lebensalter: Geburtstag zählt mit (§ 187 II 2).
2. **Tagesfristen:** Ende mit Ablauf des letzten Tages, 24 Uhr (§ 188 I).
3. **Wochen, Monate, Jahre:** Ende mit Ablauf des Tages, der nach Name oder Zahl dem Ereignistag entspricht (§ 188 II). Gibt es den Tag nicht → letzter Tag des Monats (§ 188 III).
4. **Wochenende, Feiertag:** Ist eine WE abzugeben oder eine Leistung zu bewirken und fällt der letzte Tag auf Sa, So oder Feiertag → nächster Werktag (§ 193).

BEISPIELE

Ereignis	Frist	Ende	Regel
Zugang Do 15.10.2026	2 Wochen (§ 108 II)	Do 29.10.2026, 24 Uhr	§§ 187 I, 188 II
Sa 31.10.2026	1 Monat	Mo 30.11.2026	§§ 188 II, III
So 31.01.2027	1 Monat	28.02. ist Sonntag → Mo 01.03.2027	§§ 188 III, 193
Täuschung entdeckt Do 15.10.2026	1 Jahr (§ 124)	Fr 15.10.2027, 24 Uhr	§§ 187 I, 188 II
geboren 26.10.2008	18 Jahre	volljährig ab 26.10.2026, 0 Uhr	§ 187 II 2

VERJÄHRUNG, §§ 194 FF.

Verjährung: Der Anspruch besteht weiter, der Schuldner ist aber berechtigt, die Leistung zu verweigern (§ 214 I). Sie ist eine **Einrede**.

- Es verjähren nur Ansprüche (§ 194 I). Gestaltungsrechte (Anfechtung, Rücktritt) haben eigene Fristen.
- Regelfrist 3 Jahre (§ 195).
- Beginn (§ 199 I): Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von Umständen und Schuldner Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
- Wer trotz Verjährung zahlt, kann nicht zurückfordern (§ 214 II).

Rechenschema Regelverjährung:

1. Entstehung und Kenntnis: z. B. 30.10.2026.
2. Fristbeginn: 31.12.2026, 24 Uhr.
3. Plus 3 Jahre (§ 195).
4. Verjährt mit Ablauf des 31.12.2029.

VERJÄHRUNGSFRISTEN

Anspruch	Frist	Beginn
Regelfall (Kaufpreis, Werklohn, Miete)	3 Jahre, § 195	Jahresende, § 199 I
Mängel Kaufsache	meist 2 Jahre, § 438 I Nr. 3	Ablieferung, § 438 II
Mängel Werkvertrag	2 bzw. 5 Jahre, § 634a	Abnahme
Ersatzansprüche Vermieter	6 Monate, § 548	Rückgabe
Mängel digitaler Produkte	2 Jahre, § 327j	Bereitstellung
Rechte an Grundstücken	10 Jahre, § 196	Entstehung, § 200
Herausgabe aus Eigentum, Urteil	30 Jahre, § 197	Entstehung bzw. Rechtskraft

HEMMUNG UND NEUBEGINN

	Hemmung (§ 209)	Neubeginn (§ 212)
Wirkung	Uhr hält an, Hemmungszeit zählt nicht	Uhr startet von vorn
Beispiele	Verhandlungen (§ 203, frühestens 3 Monate nach Ende), Klage, Mahnbescheid (§ 204)	Anerkenntnis, z. B. Abschlagszahlung (§ 212 I Nr. 1)

Gutachtenstil: „S kann die Einrede der Verjährung erheben (§ 214 I).“

TYPISCHE FEHLER

- Ereignistag mitzählen (§ 187 I).
- „Zwei Wochen ab Montag“ bis Sonntag rechnen. Richtig: Montag zwei Wochen später, 24 Uhr.
- Volljährigkeit erst am Abend des Geburtstags annehmen. Richtig: ab 0 Uhr.
- § 193 vergessen, wenn das Ende auf Sa, So oder Feiertag fällt.
- Regelverjährung ab Entstehung statt ab Jahresende rechnen.
- Bei § 438 das Jahresende ansetzen. Beginn ist die Ablieferung.
- Verjährung als Einwendung behandeln: Das Gericht prüft sie nicht von selbst.

SCHULDVERHÄLTNIS

Schuldverhältnis (§ 241 I 1): Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, vom Schuldner eine Leistung zu fordern.

Entstehung:

- durch Rechtsgeschäft, meist Vertrag (§ 311 I)
- kraft Gesetzes: § 823, § 812, § 311 II

Hauptpflichten: Lieferung, Zahlung (§ 433). **Nebenpflichten (§ 241 II):** leistungssichernd (ordentlich verpacken) und Schutzpflichten.

TRENNUNGS- UND ABSTRAKTIONSPRINZIP

Beim Kauf drei Geschäfte:

1. Kaufvertrag (§ 433): nur Verpflichtung
2. Übereignung der Sache (§ 929)
3. Übereignung des Geldes (§ 929)

- **Trennungsprinzip:** Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft sind getrennte Geschäfte.
- **Abstraktionsprinzip:** Die Verfügung ist unabhängig vom Verpflichtungsgeschäft wirksam. Kaufvertrag nichtig → Rückgabe über § 812.

STÜCK- UND GATTUNGSSCHULD

- **Stückschuld:** bestimmter Gegenstand (gebrauchter Wagen mit Kennzeichen). Untergang → keine Lieferung mehr möglich.
- **Gattungsschuld:** nach Merkmalen bestimmt. Mittlere Art und Güte (§ 243 I).
- **Konkretisierung (§ 243 II):** Schuldner hat das seinerseits Erforderliche getan → Schuld beschränkt sich auf diese Sache.

LEISTUNGSORT UND LEISTUNGSZEIT

Leistungsort: Vereinbarung, sonst Umstände, sonst Wohnsitz des Schuldners (§ 269). Regelfall Holschuld.

Art	Erforderlich für Konkretisierung
Holschuld (Regelfall)	aussondern, bereitstellen, ohne Abholtermin Gläubiger benachrichtigen
Bringschuld	aussondern, am Wohnort des Gläubigers anbieten
Schickschuld	aussondern, ordnungsgemäß versenden

- **Leistungszeit (§ 271):** Vereinbarung, sonst Umstände, sonst sofort.
- **Zurückbehaltung (§ 273):** fälliger Gegenanspruch aus demselben Verhältnis. Gegenseitiger Vertrag: Zug um Zug (§ 320).
- **Geldschuld (§ 270 I):** Übermittlung auf Gefahr und Kosten des Schuldners.

DIGITALE PRODUKTE, §§ 327 FF.

Anwendbar, wenn

1. Unternehmer – Verbraucher (§ 327 I 1),
2. digitale Inhalte oder Dienstleistungen (§ 327 II),
3. gegen Geld oder personenbezogene Daten (§ 327 III).

Fall	Recht
Paketvertrag Fernseher + Streaming (§ 327a I, II)	Streaming §§ 327 ff., Fernseher Kaufrecht
Ware mit digitalen Elementen (§ 327a III)	insgesamt Kaufrecht

Bereitstellung Hauptpflicht (§ 327b), Updates (§ 327f), Nacherfüllung nach Wahl des Unternehmers (§ 327l), Beendigung nach einem Fehlschlag (§ 327m I), Verjährung 2 Jahre (§ 327j).

ERLÖSCHEN

Erfüllung (§ 362 I): Leistung bewirkt, Erfolg zählt. An Dritte nur mit Zustimmung des Gläubigers (§§ 362 II, 185).

Aufrechnung (§§ 387–389):

1. Gegenseitigkeit
2. Gleichartigkeit (Geld gegen Geld)
3. Gegenforderung fällig und durchsetzbar
4. Hauptforderung erfüllbar
5. Aufrechnungserklärung (§ 388)
6. Wirkung: Erlöschen, soweit sie sich decken, rückwirkend (§ 389)

Rücktritt (§§ 346 ff.): aus Vertrag oder Gesetz (§§ 323 ff., § 437 Nr. 2). Erklärung (§ 349). Rückgewähr Zug um Zug (§§ 346 I, 348). Verschlechterung → Wertersatz (§ 346 II), nicht für bestimmungsgemäßen Gebrauch. § 346 III 1 Nr. 3 nur beim gesetzlichen Rücktrittsrecht.

Kündigung: Dauerschuldverhältnisse, für die Zukunft. Ordentlich mit Frist, außerordentlich aus wichtigem Grund (§ 626, § 314).

Wirkung	Instrument
ex tunc (rückwirkend)	Anfechtung, Rücktritt
ex nunc (Zukunft)	Kündigung

TYPISCHE FEHLER

- „Kaufvertrag unwirksam, also kein Eigentum“: Übereignung getrennt prüfen.
- Beim Minderjährigen vergessen: Eigentumserwerb ist lediglich rechtlich vorteilhaft (§ 107).
- Leistungsort und Erfolgsort verwechseln: Bei der Schickschuld reicht der Versand.
- Gattungsschuld wie Stückschuld behandeln: Ersatz liefern, solange nicht konkretisiert.
- Aufrechnung mit einer noch nicht fälligen Gegenforderung.
- § 346 III 1 Nr. 3 beim vertraglichen Rücktritt anwenden.
- Leistung an Dritte ohne Zustimmung als Erfüllung werten.

ÜBERBLICK

Störung	Kern-§§
gar nicht: Unmöglichkeit	§§ 275, 326, 283, 311a
zu spät: Schuldnerverzug	§§ 286, 280 II, 281, 323
schlecht: Schlechtleistung	§§ 280, 281, 323
Rücksicht verletzt	§§ 241 II, 280 I
Gläubiger nimmt nicht an	§§ 293 ff.

ZENTRALNORM § 280 I

1. Schuldverhältnis
2. Pflichtverletzung
3. Vertretenmüssen (vermutet, § 280 I 2)
4. Schaden

Schaden	Grundlage	zusätzlich
neben der Leistung	§ 280 I	–
Verzögerungsschaden	§§ 280 I, II, 286	Verzug
statt der Leistung	§§ 280 I, III, 281	Frist gesetzt und abgelaufen
statt, nachträgliche Unmöglichkeit	§§ 280 I, III, 283	keine Frist
statt, anfängliche Unmöglichkeit	§ 311a II	Schuldner kannte Hindernis oder musste es kennen
Aufwendungen	§ 284	statt Schadensersatz statt der Leistung

Vertretenmüssen (§ 276): Vorsatz und Fahrlässigkeit. Fahrlässig = im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen (§ 276 II). Erfüllungsgehilfen wie eigenes Verschulden (§ 278), ohne Entlastung.

UNMÖGLICHKEIT, § 275

Art	Bedeutung
objektiv	niemand kann leisten
subjektiv (Unvermögen)	nur der Schuldner kann nicht
anfänglich / nachträglich	vor / nach Vertragsschluss
praktisch, § 275 II	grobes Missverhältnis des Aufwands
persönlich, § 275 III	persönliche Leistung unzumutbar

1. Primärpflicht entfällt (§ 275 I–III).
2. Gegenleistung entfällt (§ 326 I 1); Gezahltes zurück (§ 326 IV).
3. Ausnahmen: Gläubiger überwiegend verantwortlich (§ 326 II 1 Alt. 1), Annahmeverzug (§ 326 II 1 Alt. 2), Gefahrübergang (§§ 446, 447, 644).
4. Schadensersatz nur bei Vertretenmüssen (§§ 280 I, III, 283 bzw. § 311a II).

Anfänglich unmöglicher Vertrag ist **wirksam** (§ 311a I). **Absolutes Fixgeschäft:** Verspätung = Unmöglichkeit. **Relatives Fixgeschäft:** Rücktritt ohne Frist (§ 323 II Nr. 2).

SCHULDNERVERZUG, § 286

1. Wirksamer, fälliger Anspruch (§ 271)
2. Durchsetzbar (keine Einrede, z. B. § 320)
3. Nichtleistung trotz Möglichkeit
4. Mahnung nach Fälligkeit (§ 286 I), entbehrlich nach § 286 II:
   - Nr. 1: Zeit nach dem Kalender bestimmt
   - Nr. 2: ab Ereignis nach dem Kalender berechenbar
   - Nr. 3: ernsthafte und endgültige Verweigerung
   - Nr. 4: besondere Gründe
5. Vertretenmüssen vermutet (§ 286 IV); Geldmangel entlastet nie

Entgeltforderung: Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Rechnungszugang (§ 286 III), bei Verbrauchern nur mit Hinweis.

Folgen: Zinsen 5 Prozentpunkte über Basiszins (§ 288 I), ohne Verbraucher bei Entgelt 9 Prozentpunkte (§ 288 II) plus 40 € (§ 288 V); nach Fristsetzung §§ 281, 323.

GLÄUBIGERVERZUG, §§ 293 FF.

1. Leistung möglich
2. Tatsächliches Angebot (§ 294); wörtlich genügt bei Annahmeverweigerung oder nötiger Mitwirkung (§ 295)
3. Nichtannahme

Kein Verschulden nötig. Folgen: Haftung nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit (§ 300 I), Leistungsgefahr geht über bei Gattungsschuld (§ 300 II), Preisgefahr (§ 326 II 1 Alt. 2), Mehraufwand (§ 304).

SCHLECHTLEISTUNG, § 313, C.I.C.

- **Schlechtleistung:** § 280 I, nach Fristsetzung § 281, Rücktritt § 323.
- **§ 313:** Geschäftsgrundlage nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert (I) oder gemeinsame Vorstellungen falsch (II), Festhalten unzumutbar → Anpassung, sonst Rücktritt oder Kündigung (III).

c.i.c. (§§ 280 I, 311 II, 241 II):

1. Schuldverhältnis: Verhandlungen (Nr. 1), Anbahnung (Nr. 2), ähnliche Kontakte (Nr. 3)
2. Pflichtverletzung nach § 241 II
3. Vertretenmüssen vermutet; Angestellte über § 278
4. Schaden (§§ 249 ff.)

TYPISCHE FEHLER

- Nicht klären, welcher Schaden verlangt wird. Ersatzkauf-Mehrkosten = statt der Leistung.
- Anfänglich unmöglichen Vertrag für nichtig halten (§ 311a I).
- „Zahlbar sofort“ als Mahnung werten.
- Verschulden des Gläubigers beim Gläubigerverzug prüfen.
- Leistungsgefahr und Preisgefahr verwechseln.
- § 823 statt c.i.c. prüfen: c.i.c. vermutet Verschulden, § 278 ohne Entlastung.

UMFANG DES SCHADENSERSATZES, §§ 249–254

Differenzhypothese: Vermögen jetzt minus Vermögen ohne das schädigende Ereignis = Schaden.

§ 249 I: Herzustellen ist der Zustand, der ohne das schädigende Ereignis bestünde.

Regel	§	Inhalt
Naturalrestitution	§ 249 I	Zustand herstellen (Fenster reparieren)
Geldersatz	§ 249 II 1	bei Personen- und Sachschäden nötiger Geldbetrag
entgangener Gewinn	§ 252	wird ersetzt, ebenso Folgeschäden
immaterieller Schaden	§ 253 I	nur wo gesetzlich vorgesehen
Schmerzensgeld	§ 253 II	Körper, Gesundheit, Freiheit, sexuelle Selbstbestimmung
Mitverschulden	§ 254	Geschädigter trägt Anteil selbst

Rechenschema mit Mitverschulden:

1. Schaden: Reparatur 180 € + Folgeschaden 20 €
2. Summe: 200 €
3. Mitverschulden bewerten: 25 %
4. Kürzen: 200 € × 75 % = **150 €**

GLÄUBIGER- UND SCHULDNERWECHSEL

	Abtretung	Schuldübernahme	Schuldbeitr
Norm	§ 398	§§ 414, 415	Vertrag, § 31 I
Wer wechselt	Gläubiger	Schuldner	neuer Schuldner kommt hinzu
Mitwirkung	Schuldner nicht nötig	Gläubiger muss mitwirken oder genehmigen	–
alter Beteiligter	–	alter Schuldner frei	beide hafter

- **§ 404:** Schuldner behält alle Einwendungen gegen den Neugläubiger.
- **§ 407:** Zahlung ohne Kenntnis der Abtretung an den Altgläubiger befreit.

AGB: PRÜFUNGSSCHEMA

1. **AGB (§ 305 I 1):** für eine Vielzahl von Verträgen vorformuliert, vom Verwender gestellt. Vielzahl = Absicht mindestens dreimaliger Verwendung. Verbrauchervertrag: einmalige Verwendung genügt (§ 310 III Nr. 2).
2. **Einbeziehung (§ 305 II):** ausdrücklicher Hinweis bei Vertragsschluss (Nr. 1), zumutbare Kenntnisnahme (Nr. 2), Einverständnis.
3. **Vorrang der Individualabrede (§ 305b)**, keine überraschende Klausel (§ 305c I).
4. **Auslegung:** Zweifel zu Lasten des Verwenders (§ 305c II).
5. **Inhaltskontrolle:** § 309, dann § 308, dann § 307.
6. **Rechtsfolge:** § 306.

Hinweis erst nach Vertragsschluss (Lieferschein) genügt nicht. Online: gut sichtbarer Link auf der Bestellseite. Gegenüber Unternehmern gilt § 305 II nicht (§ 310 I).

INHALTSKONTROLLE

Stufe	Wirkung	Beispiele
§ 309	ohne Wertungsmöglichkeit unwirksam	Haftungsausschluss Körper / grobes Verschulden (Nr. 7), Laufzeiten (Nr. 9), strengere Form als Textform (Nr. 13)
§ 308	mit Wertungsmöglichkeit	lange Annahmefrist (Nr. 1), Änderungsvorbehalt (Nr. 4)
§ 307	Generalklausel: unangemessene Benachteiligung, Transparenzgebot	Auffangtatbestand

Verbraucherschutz:

- § 309 Nr. 13 (seit 1.10.2016): keine strengere Form als Textform, kein „nur per Einschreiben“.
- § 309 Nr. 9 (Verträge seit 1.3.2022): Erstlaufzeit höchstens 2 Jahre; Verlängerung nur unbefristet mit monatlicher Kündigung; Kündigungsfrist höchstens ein Monat.
- § 312k (seit 1.7.2022): Kündigungsbutton; fehlt er → jederzeit fristlos kündbar.

RECHTSFOLGE, § 306

1. Vertrag bleibt im Übrigen wirksam (I).
2. Gesetz tritt an die Stelle der Klausel (II).
3. Keine geltungserhaltende Reduktion.

TYPISCHE FEHLER

- Immaterielle Schäden ohne gesetzliche Grundlage ersetzen.
- Mitverschulden vergessen oder vom falschen Betrag abziehen.
- Für die Abtretung die Zustimmung des Schuldners verlangen.
- Schuldübernahme und Schuldbeitritt verwechseln.
- Hinweis auf AGB nach Vertragsschluss genügen lassen.
- § 305 II gegenüber Unternehmern anwenden.
- Mehrdeutige Klauseln für unwirksam halten. Richtig: kundenfreundlich auslegen (§ 305c II).
- Überraschende Klauseln für „unwirksam“ halten. Richtig: nicht Vertragsbestandteil (§ 305c I).
- Kontrolle mit § 307 beginnen statt mit § 309.
- Unwirksame Klausel auf das Zulässige kürzen.
- Ganzen Vertrag für unwirksam halten.
- Reiserecht nach § 651f zitieren. Heute § 651n II.